

N. 4412/2016 — Εγγυήσεις & Εκτέλεση Σύμβασης Προμηθειών

Άρθρο 72 — Εγγυήσεις

1. Εγγύηση συμμετοχής: Στους διαγωνισμούς, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς εγγύηση συμμετοχής, το ύψος της οποίας δεν υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ). 2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Για τη σύναψη της σύμβασης, ο ανάδοχος παρέχει εγγύηση καλής εκτέλεσης ίση με ποσοστό 4% επί της αξίας της σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ). 3. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ) ή αντίστοιχο φορέα κράτους μέλους ΕΕ.

Άρθρο 200 — Παραλαβή προμηθειών

1. Η παραλαβή των προμηθειών γίνεται από τριμελή επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου. 2. Η επιτροπή ελέγχει την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. 3. Σε περίπτωση που τα υλικά δεν ανταποκρίνονται στους όρους, η επιτροπή μπορεί: α) να τα απορρίψει εν όλω ή εν μέρει, β) να τα παραλάβει με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής.

Άρθρο 132 — Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους

1. Οι συμβάσεις μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης όταν: α) οι τροποποιήσεις προβλέπονταν στα αρχικά έγγραφα της σύμβασης με σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης, β) λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατέστη αναγκαία η παροχή συμπληρωματικών προμηθειών/υπηρεσιών/έργων, εφόσον η αξία δεν υπερβαίνει το 50% της αρχικής σύμβασης. 2. Σε κάθε περίπτωση, η τροποποίηση δεν μπορεί να μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης.

Άρθρο 105 — Χρόνος ισχύος προσφορών

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για χρονικό διάστημα που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, το οποίο δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 2. Παράταση ισχύος μπορεί να ζητηθεί πριν τη λήξη, με αντίστοιχη παράταση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.